



Besluit

Ons ACM/DE/2013/104346/22

kenmerk:

Zaaknummer: 104346

BESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet.



Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Procedure van totstandkoming van dit besluit	4
3	Wettelijk kader	6
4	Relevante feiten en omstandigheden	10
5	Beoordeling van de ontheffingaanvraag	11
5.1	Definitie van gesloten distributiesysteem	11
5.2	Eisen aan aanvrager	12
5.3	Ontheffingsgronden	13
6	Dictum	15
	Bijlage 1 – Overzicht van de afnemers op het gastransportnet	18
	Bijlage 2 – Geografische afbakening van de locatie waarop het GDS ligt	20
	Bijlage 3 – Reactie op ontvangen zienswijzen	22



1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet. Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van Philips Electronics Nederland B.V. (hierna: aanvrager) van 19 november 2012 voor een ontheffing op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet voor het GDS dat ligt op de High Tech Campus te Eindhoven.

Opbouw van het besluit

3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 4. ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 5. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 6).

Bijlagen bij het besluit

4. ACM heeft twee bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van onderhavig besluit.
5. Bijlage 1 bevat een overzicht van de afnemers op het GDS. Bijlage 2 biedt inzicht in de geografische afbakening van de locatie waarop het GDS ligt. Bijlage 3 bevat de reactie van ACM op de ontvangen zienswijze.



2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

6. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.
7. Bij brief van 16 november 2012, ontvangen op 19 november 2012,¹ heeft aanvrager bij ACM een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet. ACM stelt vast dat aanvrager reeds beschikt over een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder die vóór 20 juli 2012 is verleend. De beslistermijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt tien maanden ingevolge artikel VI, derde lid, van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas).²
8. Bij brief van 31 januari 2013³ is aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. In zijn brief van 23 april 2013, ontvangen op 29 april 2013,⁴ heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd.
9. Van de ontvangst van de aanvraag heeft ACM mededeling gedaan in de Staatscourant van 4 juni 2013. ACM heeft de aanvraag tevens op de internetpagina van ACM, www.acm.nl gemeld. Belanghebbenden hebben vervolgens twee weken de tijd gekregen om een reactie in te dienen bij ACM. Endinet B.V. (hierna: Endinet) heeft zich als belanghebbende gemeld, maar geen reactie op de aanvraag ingediend. ACM heeft verder geen reacties ontvangen.
10. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 8 augustus 2013 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 8 augustus 2013 kennis gegeven. Bovendien heeft ACM het ontwerpbesluit aan aanvrager en Endinet toegezonden⁵ en op haar internetpagina gepubliceerd.
11. Op 12 september 2013 had ACM een hoorzitting georganiseerd. ACM heeft geen aanmeldingen voor spreektijd ontvangen. Daarom is deze hoorzitting geannuleerd. Hiervan is per brief van 29 augustus 2013⁶ mededeling gedaan aan aanvrager en andere belanghebbenden.

¹ Brief met kenmerk aanvrager CR12116 Philips OA GDS G, kenmerk ACM: 104346/1.

² Stb. 2012, nr. 334.

³ Brief met kenmerk 104346/4.

⁴ Brief met kenmerk aanvrager PI/tc-3393, kenmerk ACM: 104346/10.

⁵ Brief met kenmerk 104346/15.

⁶ Brief met kenmerk 104346/18.



12. ACM heeft schriftelijke zienswijzen ontvangen van aanvrager. Deze zienswijzen zijn gepubliceerd op de internetpagina van ACM. Bij brief van 8 oktober 2013⁷ is aanvrager verzocht aanvullende informatie te verstrekken. In zijn brief van 21 oktober 2013, ontvangen op 23 oktober 2013,⁸ heeft aanvrager de aanvullende informatie aangeleverd.
13. In bijlage 3 bij dit besluit heeft ACM haar reactie op de ingebrachte zienswijzen gegeven. Indien een zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit, dan heeft ACM dat duidelijk in het besluit aangegeven.

⁷ Brief met kenmerk 104346/20.

⁸ Brief met kenmerk 104346/21.



3 Wettelijk kader

14. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.

15. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, d, k, m, n, o en am, van de Gaswet luiden:

"b. gas:

1°. aardgas dat bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is en

2°. stof die:

- is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen of*
- is opgewekt in een hybride productie-installatie die gebruik maakt van zowel hernieuwbare als fossiele energiebronnen en*
- bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is voor zover het mogelijk en veilig is deze stof overeenkomstig hoofdstuk 2 te transporteren.*

c. gasproductienet: een of meer pijpleidingen die onderdeel uitmaken van een olie- of gaswinningsproject of die worden gebruikt voor het transport van gas rechtstreeks van een gaswinningsproject naar een verwerkingsinstallatie, een opslagplaats of een aanlandingsplaats

d. gastransportnet: niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van hulpmiddelen en installaties waarmee ondersteunende diensten voor dat transport worden verricht behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of gelegen zijn binnen de installatie van de afnemer.

k. verwant bedrijf: verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, derde lid, sub g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;

m. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een gastransportnet en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken;

n. landelijk gastransportnet: een gastransportnet dat uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is of wordt gebruikt voor het op landelijk niveau transporteren van gas;

o. afnemer: een persoon met een aansluiting op een gastransportnet;

am. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk gastransportnet:



1. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,
2. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en
3. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van gas voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemer die werkzaam is of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem."

16. Artikel 2a van de Gaswet luidt:

- "1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem van het gebod van artikel 2, achtste lid, indien:
- a. de bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of
 - b. het gesloten distributiesysteem primair gas transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en
 - c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.
2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.
3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:
- a. niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;
 - b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vierde tot en met het zevende lid;
 - c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.
4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.
5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem
6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 1g, 1h, 10, eerste lid, tweede lid, onderdeel b, derde lid, onderdeel b, vijfde en zesde lid, 14, 17a, 19, 35d, 35e, eerste lid, 42, 42b, 42c, 52b, negende lid, en 81d, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:
- a. artikel 10, zesde lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,
 - b. niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikel 14, eerste lid, genoemde artikelen behoeft te worden voldaan;



- c. dat in de artikelen 1g en 1h in plaats van «gasbedrijf» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».
7. De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed.
8. Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.
9. Een besluit als bedoeld in het zevende lid, wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd."
17. Artikel VI van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) luidt:
- "1. Degene aan wie een ontheffing als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, met uitzondering van het eerste lid, onderdeel b van de Gaswet zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel D, is verleend, kan de Autoriteit Consument en Markt verzoeken om een ontheffing op basis van artikel 2a van de Gaswet. Dit verzoek wordt ingediend binnen vier maanden na de datum van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel D.
2. Indien niet binnen vier maanden na inwerkingtreding van artikel II, onderdeel D, door degene aan wie een ontheffing als bedoeld in het eerste lid is verleend, een verzoek is ingediend, vervalt de ontheffing één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel D.
3. De Autoriteit Consument en Markt beslist uiterlijk tien maanden na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste lid op dit verzoek.
4. Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument en Markt ontheffing wordt verleend op basis van artikel 2a van de Gaswet, vervalt de ontheffing als bedoeld in het eerste lid op het tijdstip waarop het besluit van de Autoriteit Consument en Markt onherroepelijk wordt.
5. Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument en Markt geen ontheffing wordt verleend op basis van artikel 2a van de Gaswet, vervalt de ontheffing als bedoeld in het eerste lid vier maanden na het tijdstip waarop het besluit van de Autoriteit Consument en Markt onherroepelijk is geworden.
6. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan Onze Minister intrekken op grond van artikel 2a, vierde lid, van de Gaswet zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding



van artikel II, onderdeel D, uiterlijk tot het tijdstip waarop een besluit van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit onherroepelijk is geworden.

- 7. Een ontheffing als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel D, en die is verleend of is aangevraagd voor 15 februari 2012 vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Voor deze ontheffing blijven de regels gelden zoals die golden voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel D."*



4 Relevante feiten en omstandigheden

18. In dit hoofdstuk geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie die bij aanvrager is opgevraagd. Op basis van deze informatie stelt ACM de volgende feiten en omstandigheden vast.
19. Aanvrager is van oordeel dat er sprake is van een gastransportnet op de High Tech Campus te Eindhoven. Hij motiveert dit door middel van een omschrijving, een gasdistributieschema en een kaart waarop de loop van de leidingen is weergegeven. Het gastransportnet opereert op een drukniveau van 30-100 mbar en 1.000 mbar en is, volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk gastransportnet. Het gastransportnet is aangesloten op het gastransportnet van Endinet.
20. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van dit gastransportnet. De percelen waarop de High Tech Campus is gelegen, zijn door aanvrager verkocht aan diverse partijen. Aanvrager heeft hierbij telkens een voorbehoud van het recht van opstal ter zake van het gastransportnet gemaakt. Dit blijkt volgens aanvrager uit een notariële verklaring van 16 april 2013 met bijlagen, waarbij een van de aktes "Levering onder voorbehoud van een recht van erfpacht en opstalrechten en vestiging van kwalitatieve verplichtingen met betrekking tot een gedeelte van de High Tech Campus Eindhoven" van 28 maart 2012 is overgelegd. Aanvrager heeft de eigendom van het gehele gastransportnet door middel van het recht van opstal geregeld.
21. Op het gastransportnet zijn 39 afnemers aangesloten. Een overzicht van deze afnemers staat in Tabel 1, opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit. Op het gastransportnet zijn geen huishoudelijke afnemers of productie-installaties aangesloten. Op het gastransportnet zijn volgens aanvrager geen aan de aanvrager verwante bedrijven aangesloten. Aanvrager gebruikte in het jaar 2012 meer dan 90% van de getransporteerde gas.
22. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de Gaswet te zijn. Aanvrager heeft eveneens verklaard dat hij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) waarvan ook een netbeheerder in de zin van de Gaswet onderdeel uitmaakt.
23. Aanvrager geeft aan de kwaliteit en veiligheid op het gastransportnet op de volgende wijze te borgen. Er wordt gaslekdetectie en inspectie van de installatiedelen uitgevoerd door een externe partij, Johnson Controls. Er is sinds 2000 zeer fors geïnvesteerd in zowel uitbreiding ten behoeve van nieuwbouw, alsmede de sloop en vervanging van de oudere gebouwen.



5 Beoordeling van de ontheffingaanvraag

24. In dit hoofdstuk licht ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld. De beoordeling valt uiteen in drie delen. Ten eerste beoordeelt ACM of er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet (paragraaf 5.1). Als er sprake is van een GDS, beoordeelt ACM ten tweede of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet (paragraaf 5.2). Als er sprake is van een GDS én aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, dan beoordeelt ACM op welke grond de ontheffing kan worden verleend (paragraaf 5.3).

5.1 Definitie van gesloten distributiesysteem

25. Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS gelden de volgende criteria:
- a) Er is sprake van een gastransportnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet;
 - b) Het gastransportnet is geen onderdeel van het landelijk gastransportnet conform artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet;
 - c) Het gastransportnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie conform artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet;
 - d) Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet.

ACM heeft deze criteria beoordeeld op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.

26. Een ontheffing voor een GDS kan alleen worden verleend als er sprake is van een gastransportnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet. Op grond van de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, concludeert ACM dat er sprake is van een stelsel van leidingen dat is aangesloten op het gastransportnet van Endinet en gas in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet transporteert. ACM stelt verder vast dat op het stelsel van leidingen 39 afnemers zijn aangesloten. ACM concludeert dat er sprake is van een gastransportnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet.
27. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, aanhef, van de Gaswet kan geen ontheffing worden verleend betreffende een gastransportnet dat tot het landelijk gastransportnet, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel n, van de Gaswet, behoort. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit maakt ACM op dat het gastransportnet niet wordt gebruikt voor het landelijk transport van gas. ACM concludeert dat het gastransportnet geen onderdeel is van het landelijk gastransportnet.
28. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet dient het gastransportnet binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten te liggen. Binnen die locatie geldt een aansluitplicht voor de



ontheffinghouder. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat de geografische afbakening van het gastransportnet de High Tech Campus te Eindhoven is. De High Tech Campus is gelegen tussen de Professor Holstlaan, de N2, de sloot aan de noordzijde en de begrenzing van het waterwingebied aan de westzijde. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond. Daarnaast blijkt dat er sprake is van een locatie met gedeelde diensten. ACM concludeert dat de aanvraag op dit punt voldoet aan de wet en definieert de geografische afbakening van het gastransportnet als de High Tech Campus te Eindhoven.

29. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet aanvrager beschikken over een gastransportnet waarop, blijkens artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers zijn aangesloten. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat er 39 niet-huishoudelijke afnemers en geen huishoudelijke afnemers op het gastransportnet zijn aangesloten. ACM concludeert dat de aanvraag voldoet aan dit wettelijk vereiste van een GDS.
30. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat er sprake is van een gastransportnet in de zin van de Gaswet, het gastransportnet onderdeel is van het landelijk gastransportnet, het gastransportnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie met gedeelde diensten, er minder dan 500 afnemers zijn aangesloten, en er geen huishoudelijke afnemers zijn aangesloten op het gastransportnet. ACM stelt vast dat het gastransportnet kwalificeert als een GDS.

5.2 Eisen aan aanvrager

31. Nu er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet, beoordeelt ACM, conform artikel 2a, eerste lid, aanhef en de onderdeel c, van de Gaswet of aanvrager beschikt over de eigendom van het gastransportnet, geen netbeheerder is, en ook niet verbonden is met een netbeheerder in een groepsmaatschappij. ACM heeft dit beoordeeld op basis van de bij ACM bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.
32. De aanhef van het eerste lid van artikel 2a van de Gaswet vereist dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS waarvoor hij een ontheffing aanvraagt. ACM merkt op dat het hierbij dient te gaan om de juridische eigendom van het GDS. Uit de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, leidt ACM af dat aanvrager beschikt over de eigendom van het gastransportnet. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond door notariële aktes te overleggen, waaruit blijkt dat aanvrager een recht van opstal ter zake van het gastransportnet heeft vastgelegd op de percelen waar de High Tech Campus is gevestigd. ACM concludeert dat aanvrager beschikt over de eigendom van het gastransportnet.
33. Op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel c, van de Gaswet mag aanvrager geen netbeheerder zijn en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden



zijn. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden te zijn. Hij heeft dit genoegzaam aangetoond door middel van het overleggen van een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Hiermee voldoet de aanvraag aan het criterium uit artikel 2a, eerste lid, onderdeel c, van de Gaswet.

34. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat aanvrager eigenaar is van het gastransportnet, geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij is verbonden met een netbeheerder. ACM stelt derhalve vast dat aanvrager voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het verlenen van een ontheffing in de zin van artikel 2a van de Gaswet.

5.3 Ontheffingsgronden

35. Nu er sprake is van een GDS en aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, beoordeelt ACM ingevolge artikel 2a, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gaswet op welke grond zij de ontheffing kan verlenen:
- a) De a-grond: het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het GDS is om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd;
 - b) De b-grond: het GDS transporteert gas primair voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven.

Aanvrager doet, zo blijkt uit de verstrekte informatie, een beroep op de b-grond. ACM heeft daarom alleen deze grond beoordeeld.

36. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de b-grond dient te worden aangetoond dat het GDS gas primair transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven. Blijkens de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, zijn er naast aanvrager geen verwante bedrijven aangesloten op het GDS. ACM hoeft daarom alleen rekening te houden met het verbruik van aanvrager zelf. Aanvrager neemt meer dan 90% van de getransporteerde gas af. Aanvrager heeft daarnaast toegelicht dat het gastransportnet in de jaren zestig van de vorige eeuw voor aanvrager is ontwikkeld. In 2000 werd op het terrein een begin gemaakt met de High Tech Campus. In eerste instantie is de High Tech Campus ontwikkeld om plaats te bieden aan diverse laboratoria en verkoopafdelingen van aanvrager. In de loop der tijd hebben zich ook andere afnemers op de High Tech Campus gevestigd. ACM stelt vast dat de aanvraag voldoet aan beide criteria die ten grondslag liggen aan de b-grond.⁹ Het GDS is derhalve primair bedoeld voor aanvrager. ACM concludeert dat aanvrager hiermee gemotiveerd heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet.
37. ACM concludeert op grond van het voorgaande dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden genoemd in de Gaswet. Er zijn verder geen feiten en omstandigheden bij ACM bekend die, ondanks dat wordt voldaan aan de voorwaarden, aan de verlening van een ontheffing in de weg staan. ACM honoreert de aanvraag op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van

⁹ Zie bijlage 3 zienswijze 1.



de Gaswet. ACM merkt op dat zij de voorschriften die zijn verbonden aan dit besluit heeft aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijze.¹⁰

14/28

¹⁰ Zie bijlage 3 zienswijze 2 tot en met 6.



6 Dictum

38. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet een ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan Philips Electronics Nederland B.V. voor het gesloten distributiesysteem gelegen op de High Tech Campus te Eindhoven.

39. De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften:

1) Definities

Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities bij of krachtens de Gaswet van toepassing. In deze ontheffing en de daarop rustende voorschriften wordt verstaan onder:

- a. Derdentoegang: Het recht van een afnemer op keuzevrijheid van leverancier.
- b. Switchverzoek: Het verzoek van een afnemer om van leverancier te wisselen.
- c. Particuliere netbeheerder: Eigenaar van een gesloten distributiesysteem, waaraan krachtens artikel 2a van de Gaswet ontheffing is verleend.

2) Wijzigingen in de ontheffing

Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de particuliere netbeheerder schriftelijk aan de Autoriteit Consument en Markt gemeld.

3) Voorwaarden en tarieven

- a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van gas worden uitgevoerd door de particuliere netbeheerder worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de afnemers op zijn gastransportnet.
- b. De particuliere netbeheerder draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn net te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden.
- c. Tevens draagt de particuliere netbeheerder er zorg voor dat al zijn afnemers een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de aansluiting, het transport van gas en indien van toepassing de tarieven voor levering.

4) Veiligheid

De particuliere netbeheerder dient onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Gaswet ter waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van het gastransportnet te beschikken over:

- a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdienst;
- b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst;
- c. een calamiteitenplan met betrekking tot het gastransportnet en degenen die toegang hebben tot het gastransportnet hierover te instrueren;



- d. een investeringsplan waarvan een vervangingsplan onderdeel is;
- e. een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat van alle verbindingen, leidingen en hulpmiddelen van het gastransportnet, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante gegevens.

5) Derdentoegang bij aansluitingen op openbare regionale gastransportnetten

- a. De particuliere netbeheerder waarborgt een systeem van derdentoegang door een daadwerkelijke toegang tot zijn gastransportnet voor degenen die zijn gevestigd binnen het geografisch gebied waarvoor ontheffing is verleend te bewerkstelligen. De beheerder van een particulier net zal na ontvangst van een verzoek om te switchen toestaan dat de afnemer zelf de meetverantwoordelijkheid inricht en een erkend meetverantwoordelijke contracteert, tenzij de beheerder van een particulier net met de afnemer anders is overeengekomen. Daarnaast zal de beheerder van een particulier net een "faciliterende netbeheerder" aanstellen voor de klant- en marktprocessen zoals beschreven in de Informatiecode Elektriciteit en Gas.
- b. De particuliere netbeheerder richt zijn systeem van derdentoegang in met inachtneming van de systematiek van de technische codes.
- c. De particuliere netbeheerder dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van het eerste schriftelijke switchverzoek van de eerste afnemer die om derdentoegang verzoekt, alle hiervoor benodigde handelingen uit te voeren en systemen in werking te laten treden, waaronder een aansluitingenregister, als bedoeld in Hoofdstuk 2, paragraaf 1 van de Informatiecode.
- d. Onder een redelijke termijn zoals bedoeld in 5c wordt een termijn van uiterlijk drie maanden vanaf de ontvangst van het schriftelijke switchverzoek verstaan, tenzij de afwijkende termijn schriftelijk is overeengekomen met de verzoeker.
- e. Volgende switchverzoeken van andere afnemers worden afgehandeld conform de termijnen en procedures van Hoofdstuk vier, paragraaf 1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas.

6) Kosten leverancierswissel

In het geval dat een afnemer van het gastransportnet waarvoor ontheffing is verleend van leverancier wisselt, brengt de particuliere netbeheerder voor deze switch geen kosten in rekening, behoudens voor zover de Gaswet daarin voorziet.

7) Meetverantwoordelijkheid

De eigenaar van het particulier net is niet verantwoordelijk voor het inrichten van de meetverantwoordelijkheid, indien dit vereist is voor het wisselen van leverancier door een afnemer van het net waarvoor ontheffing is verleend.

8) Duur ontheffing

Deze ontheffing vervalt na tien jaar vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot verlening van de ontheffing.



40. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum: 30 december 2013

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g.

dr. F.J.H. Don
bestuurslid

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.

17/28



Bijlage 1 – Overzicht van de afnemers op het gastransportnet

Tabel 1 Overzicht van de afnemers op het gastransportnet

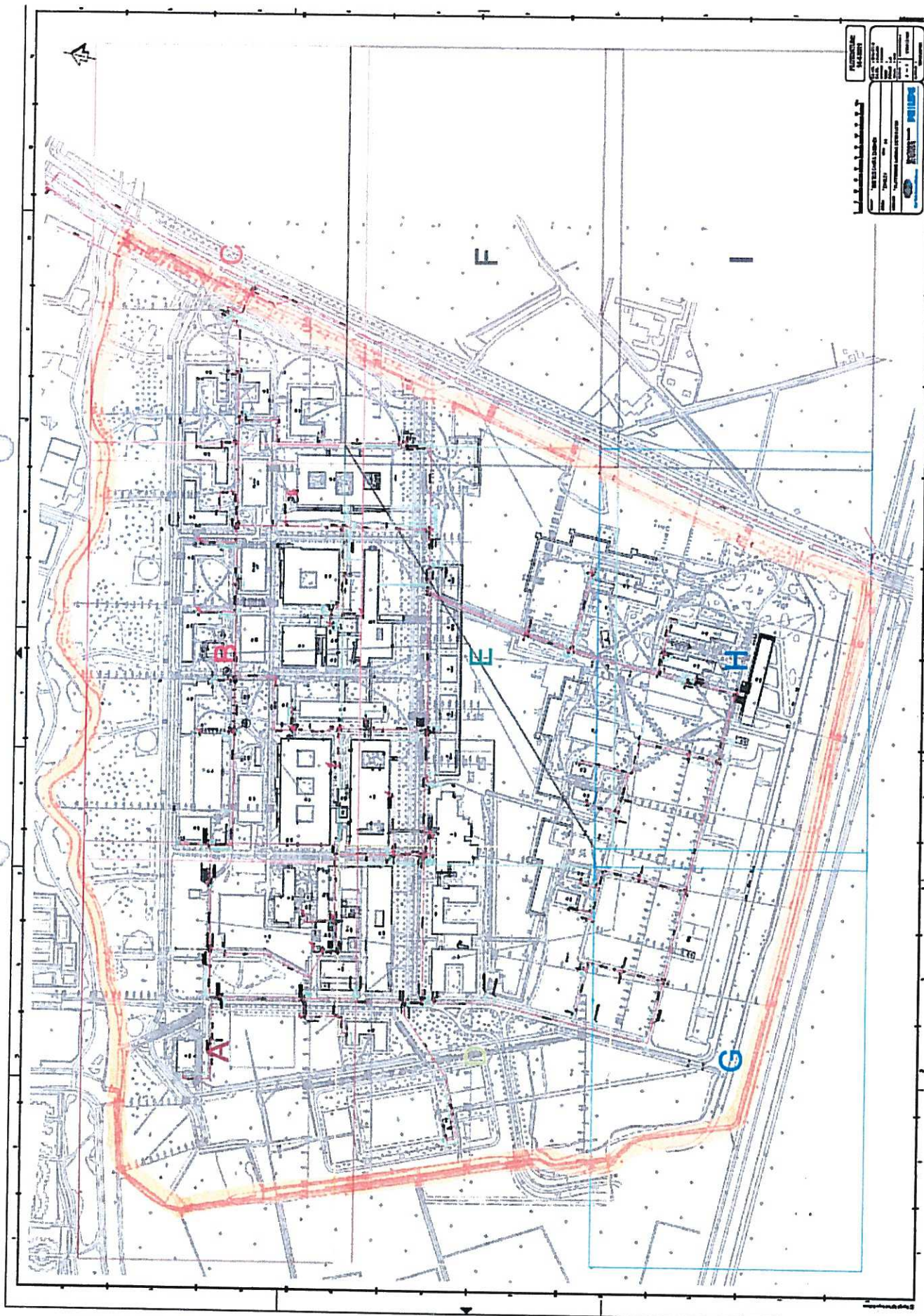
Nr.	Naam afnemer	Adres op de locatie
1.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 01
2.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 02
3.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 03
4.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 04
5.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 05
6.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 07
7.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 08
8.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 11
9.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 11a
10.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 12
11.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 26
12.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 27
13.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 29
14.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 31
15.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 33
16.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 34
17.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 35
18.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 36
19.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 37
20.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 38
21.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 41
22.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 42
23.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 43
24.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 44
25.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 45
26.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 47a
27.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 48
28.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 68
29.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 83
30.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus 84
31.	Philips Electronics Nederland B.V.	High Tech Campus P4 West
32.	N.V. Rede	High Tech Campus 09
33.	Kinderdagverblijf Nemo	High Tech Campus 18
34.	NXP Semiconductors Netherlands B.V.	High Tech Campus 32
35.	NXP Semiconductors Netherlands B.V.	High Tech Campus 46



36.	NXP Semiconductors Netherlands B.V.	High Tech Campus 60
37.	Atos Origin Nederland B.V.	High Tech Campus 51
38.	Atos Origin Nederland B.V.	High Tech Campus 52
39.	IBM Nederland B.V.	High Tech Campus 69



Bijlage 2 – Geografische afbakening van de locatie waarop het GDS ligt





Bijlage 3 – Reactie op ontvangen zienswijzen

1. ACM heeft schriftelijke zienswijzen ontvangen van aanvrager. ACM heeft de ingebrachte zienswijzen per onderwerp geclusterd, samengevat en genummerd. Elke zienswijze is voorzien van een reactie van ACM. Ook geeft ACM aan of een zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. Indien dit het geval is, geeft ACM kort aan wat de wijziging inhoudt.

Zienswijze 1 “primair verbruik”

Samenvatting zienswijze 1 “primair verbruik”

2. Aanvrager voert aan dat de in artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet vermelde term ‘primair’ niet als kwantitatief criterium bedoeld is, maar als kwalitatief criterium.

Reactie zienswijze 1 “primair verbruik”

3. ACM merkt allereerst op dat het woord ‘primair’ in artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet niet los van de rest van dit wetsartikel kan worden gelezen. ACM leidt af uit de formulering van de wetstekst dat het de bedoeling is van de wetgever dat situaties waar de energie grotendeels door de eigenaar van het GDS en de daarmee verwante bedrijven wordt afgenomen, voldoen aan deze ontheffinggrond. ACM heeft dit vertaald naar een, door aanvrager zogenaamd, kwantitatief criterium geldt. Uit de Interpretatieve note van de Europese Commissie bij de Richtlijn valt immers af te leiden dat het bij deze ontheffinggrond ook relevant is dat het gastransportnet oorspronkelijk was ontwikkeld voor het eigen gebruik van de eigenaar van het GDS. Dit is wat aanvrager in de zienswijze het kwalitatieve criterium noemt. ACM hanteert derhalve beide criteria als zij beoordeelt of een aanvraag voldoet aan de b-grond. ACM constateert dat dit voor aanvrager, gelet op zijn zienswijze, niet duidelijk is. Daarom heeft ACM besloten om dit te verduidelijken in onderhavig besluit.

Conclusie zienswijze 1 “primair verbruik”.

4. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. ACM heeft benadrukt dat aanvrager aan beide criteria voldoet.

Zienswijze 2 “uniforme voorschriften”

Samenvatting zienswijze 2 “uniforme voorschriften”

5. Aanvrager merkt op dat ACM in alle ontwerpbesluiten dezelfde voorschriften aan de verleende ontheffingen heeft verbonden. Aanvrager is van mening dat rekening gehouden dient te worden met de specifieke omstandigheden van het GDS van aanvrager. De voorschriften vormen een administratieve lastenverzwaring in plaats van een lastenverlichting, terwijl de uitzondering van een ontheffing is opgenomen in de Gaswet omdat er situaties denkbaar zijn waarin het aanwijzen van een netbeheerder onredelijk bezwarend worden geacht.



Reactie zienswijze 2 “uniforme voorschriften”

6. ACM benadrukt allereerst dat de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen tot doel heeft de administratieve lasten voor eigenaren van een GDS die voldoen aan bepaalde voorwaarden te beperken. Uit de Memorie van Toelichting volgt echter ook dat dit niet betekent dat een GDS buiten de algemene regels van de Gaswet (en Richtlijn 2009/73/EG) valt. Om te waarborgen dat een eigenaar van een GDS met een ontheffing zijn taak op de juiste wijze invult, wordt in artikel 2a, zesde lid, van de Gaswet een aantal artikelen uit de Gaswet waarin verplichtingen worden opgelegd aan netbeheerders van overeenkomstige toepassing verklaard op de eigenaar van een GDS. Dit zijn de bepalingen die noodzakelijk zijn om voor een GDS te voldoen aan de Europese regels.¹¹
7. Uit het gestelde in artikel 2a, tweede lid, van de Gaswet blijkt dat de wetgever zich daarnaast kon voorstellen dat er additionele verplichtingen moeten worden opgelegd die specifiek zien op de eigenaren van een GDS met een ontheffing. Ingevolge deze wettelijke bepaling heeft ACM immers de bevoegdheid om aan de ontheffing voorschriften en beperkingen te verbinden. Rekening houdend met het doel dat de wetgever nastreeft met het systeem van ontheffingen (beperken van de administratieve lasten) heeft ACM de gestelde voorschriften beperkt tot de minimale noodzakelijke vereisten die recht doen aan de belangen van de afnemers op het GDS zonder dat daarbij onevenredige inspanningen en investeringen van de eigenaar van het GDS worden verlangd. ACM wijst in dit verband bijvoorbeeld op voorschrift 6. Op grond van dit voorschrift is de eigenaar van het GDS verplicht om een systeem te hebben dat derdentoegang voor afnemers mogelijk maakt. In het kader van transparantie heeft ACM ervoor gekozen uniforme voorschriften en beperkingen op te stellen en deze te publiceren op haar internetpagina. Het vorenstaande neemt niet weg dat ACM wel de mogelijkheid heeft voorschriften toe te spitsen op de specifieke situatie van aanvrager. ACM heeft naar aanleiding van de ingediende zienswijzen hiervan gebruik gemaakt door voorschrift 5a aan te passen aan de specifieke situatie van het GDS van aanvrager.
8. ACM merkt op dat zij ambtshalve heeft besloten om voorschriften 2 en 4 te verwijderen uit de ontheffingvoorschriften. Voorschrift 2 was identiek aan het bepaalde in artikel 1g van de Gaswet, dat reeds via de schakelbepaling van artikel 2a, zesde lid, van de Gaswet van toepassing is verklaard op ontheffingen. Voorschrift 4 is verwijderd, omdat het besluit op de ontheffing op de internetpagina van ACM komt te staan. Het is derhalve niet noodzakelijk om een afschrift op de locatie te bewaren. Deze ambtshalve wijziging heeft tot gevolg dat de voorschriften opnieuw zijn genummerd.

Conclusie zienswijze 2 “uniforme voorschriften”

9. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. Voorschriften 2 en 4 zijn verwijderd en voorschrift 5a (thans 3a) is aangepast aan de specifieke situatie van aanvrager.

¹¹ Memorie van Toelichting: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.



Zienswijze 3 "voorschrift 5"

Samenvatting zienswijze "voorschrift 5"

10. Aanvrager is van mening dat voorschrift 5a zoals vermeld in het ontwerpbesluit, waarin staat vermeld dat de voorwaarden "objectief, transparant en niet-discriminatoire" niet in overeenstemming is met artikel 14, derde lid, van de Gaswet. Aanvrager verzoekt dit voorschrift te wijzigen dan wel te verwijderen, nu dit al in de wet staat. Daarnaast heeft aanvrager vermeld dat hij denkt dat ACM iets anders heeft bedoeld met voorschrift 5d. ACM merkt op dat voorschrift 5 uit het ontwerpbesluit thans voorschrift 3 uit het besluit betreft, aangezien het verwijderen van voorschriften heeft geleid tot een wijziging in de nummering.

Reactie zienswijze 3 "voorschrift 5"

11. ACM volgt het standpunt van aanvrager met betrekking tot voorschrift 5a. ACM heeft daarom besloten om dit voorschrift te verwijderen en de daaropvolgende voorschriften te hernoemen.
12. Ten aanzien van hetgeen is aangevoerd in het kader van voorschrift 5d uit het ontwerpbesluit merkt ACM op dat dat aanvrager niet heeft gemotiveerd wat onduidelijk zou zijn aan dit voorschrift. Uit dit voorschrift vloeit voort dat de beheerder van een particulier net separate tarieven voor transport, aansluiting en de systeemdiensten dient te hanteren. Indien de beheerder van het particuliere net tevens leverancier is op het GDS, dan dient hij ook separaat het leveringstarief te vermelden. De beheerder van het particuliere net kan dus niet gebruik maken van een 'all-in'-prijs.
13. ACM constateert dat dit voorschrift deels overlapt met de voorschriften 5b en 5c in het ontwerpbesluit. Daarom heeft ACM besloten om het eerste deel van dit voorschrift te schrappen.

Conclusie zienswijze 3 "voorschrift 5"

14. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. Voorschrift 5a is verwijderd uit de voorschriften. Voorschrift 5d is aangepast. De voorschriften 5b tot en met 5d zijn hernoemd tot 3a tot en met 3c.

Zienswijze 4 "voorschrift 6"

Samenvatting zienswijze 4 "voorschrift 6"

15. Aanvrager stelt zich op het standpunt dat het calamiteitenplan, een investeringsplan en een bedrijfsmiddelenregister in aanvulling op het reeds verstrekte onderhoudsplan en het storingsplan onnuttig kostenverhogend en ondoelmatig zijn. Aanvrager heeft aangevoerd dat de Arbeidsomstandighedenwet en de normen NEN 3140 en NEN 3840 al bijdragen aan veilige arbeidsomstandigheden en een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. ACM merkt op dat voorschrift 6 thans voorschrift 4 betreft, vanwege de doorgevoerde wijzigingen in de voorschriften.



Reactie zienswijze 4 "voorschrift 6"

16. Voorschrift 6 uit het ontwerpbesluit, thans voorschrift 4, geeft nadere invulling aan artikel 2a, zesde lid, van de Gaswet. Op grond hiervan gelden bepaalde wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op netbeheerders ook voor de eigenaren van een GDS met een ontheffing. Hierin is neergelegd dat eigenaren van een GDS verantwoordelijk zijn voor het beheer van hun eigen gastransportnet en dat daarmee de verplichtingen gelden die voortvloeien uit Europese regelgeving. ACM heeft in het huidige voorschrift 4 slechts nadere invulling gegeven aan deze bepalingen en aangegeven wat de minimale eisen zijn waaraan de eigenaar van een GDS met een ontheffing moet voldoen. Het gaat om een aantal algemene verplichtingen om het GDS in werking te hebben en te houden, de veiligheid en betrouwbaarheid van het gastransportnet en het transport van gas over het gastransportnet op de meest doelmatige wijze te waarborgen. De door aanvrager gestelde verzwarende van de administratieve lasten is derhalve niet gelegen in de door ACM geformuleerde voorschriften, maar in de Gaswet. Het is in beginsel aan de eigenaar van het GDS om invulling te geven aan deze verplichtingen op de wijze die hij het meest passend acht bij de eigenschappen van het gastransportnet.
17. ACM benadrukt dat het gaat om minimum eisen in dit voorschrift waarmee de eigenaar van het GDS kan waarborgen dat zijn gastransportnet voldoet aan de algemene vereisten voor veiligheid. Aanvrager beschikt over een onderhoudsplan en een storingsplan. Daarmee voldoet aanvrager reeds deels aan dit voorschrift. ACM acht het van belang dat elke eigenaar van een GDS met een ontheffing beschikt over een bedrijfsmiddelenregister, een investeringsplan en een calamiteitenplan. ACM licht dit hieronder toe.
18. Een bedrijfsmiddelenregister is van belang om inzichtelijk te maken wat de staat van het GDS is en wanneer onderhoud of vervanging noodzakelijk is. Dit vormt de basis van de investeringen en vervangingen omtrent het GDS en is bijvoorbeeld ook noodzakelijk om een onderhouds- en storingsplan op te kunnen stellen. ACM merkt op dat de vorm van het bedrijfsmiddelenregister door aanvrager kan worden ingevuld.
19. Ten aanzien van de eis van het hebben van een investeringsplan merkt ACM het volgende op. Een investeringsplan dient een vervangingsplan van de onderdelen van het GDS te bevatten, zodat duidelijk is dat het gastransportnet tijdig kan worden vervangen en aanvrager hier financieel op berekend is. Het investeringsplan houdt bovendien verband met het onderhouds- en storingsplan. Net als een netbeheerder zal de eigenaar van een GDS met een ontheffing moeten afwegen of hij investeert in het GDS of kiest voor extra onderhoud. ACM laat deze keuze aan aanvrager, waardoor de eigenaar van het GDS met een ontheffing zelf de meest optimale keuze maken, rekening houdend met alle specifieke omstandigheden op zijn GDS.
20. Tot slot merkt ACM met betrekking tot het calamiteitenplan het volgende op. In het algemeen is een calamiteitenplan een plan waarin een bedrijf vastlegt hoe hij zich voorbereidt op



calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan. Het calamiteitenplan geeft daarmee de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitsituaties. Elke organisatie is verplicht om een dergelijk plan te hebben. Met dit voorschrift maakt ACM duidelijk dat het calamiteitenplan tevens in moet gaan op de wijze waarop het bedrijf om wil gaan met calamiteiten met betrekking tot de elektriciteits- en/of gastransportnetten. Het is ACM namelijk gebleken dat bedrijven doorgaans wel beschikken over een calamiteitenplan, maar dat dit niet altijd is toegesneden op situaties die vallen onder de Gaswet. Vandaar dat ACM dit verplicht stelt middels de ontheffingvoorschriften.

Conclusie zienswijze 4 "voorschrift 6"

21. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit.

22. **Zienswijze 5 "voorschrift 7"**

Samenvatting zienswijze 5 "voorschrift 7"

23. Aanvrager stelt zich op het standpunt dat voorschrift 7a onduidelijk is omdat verwezen wordt naar de systematiek van de Allocatievoorwaarden Gas. Bovendien is aanvrager van mening dat voorschrift 7b pas van belang is als er een verzoek van een afnemer is ontvangen. Tot slot stelt aanvrager dat de redelijke termijn van 3 maanden, zoals vermeld in voorschrift 7c, onredelijk is. ACM merkt op dat voorschrift 7 uit het ontwerpbesluit thans voorschrift 5 uit het besluit betreft, aangezien de voorschriften zijn gewijzigd.

Reactie zienswijze 5 "voorschrift 7"

24. Derdentoegang kan op meerdere manieren worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de services van bepaalde netbeheerders, door suballocatie of door administratieve derdentoegang te realiseren. Het uitgangspunt van ACM is echter dat derdentoegang via deelname aan het elektronisch berichtenverkeer geschiedt.
25. Met betrekking tot het standpunt van aanvrager dat hij pas na het verzoek een begin kan maken met de inrichting van een systeem van suballocatie of toegang tot elektronisch berichtenverkeer, merkt ACM op dat het van belang is dat aanvrager ook voordat er een verzoek tot leverancierswissel weet hoe hij hiermee om zal gaan indien een dergelijk verzoek zich voordoet. De afnemer op het GDS heeft recht te weten waar hij aan toe is bij het doen van een verzoek. Bovendien heeft de afnemer er recht op dat de derdentoegang zo spoedig mogelijk na zijn verzoek mogelijk wordt gemaakt. Aanvrager heeft inmiddels bij brief van 21 oktober 2013, ontvangen op 23 oktober 2013,¹² aangegeven wat de procedure zal zijn.
26. Aanvrager heeft in zijn hiervoor vermelde brief van 21 oktober 2013 beschreven hoe hij, in afwijking van het in het ontwerpbesluit opgenomen voorschrift 7a, om zal gaan met een verzoek tot derdentoegang. Nadat een verzoek tot derdentoegang is ontvangen zullen derden voorzien worden van een meetinrichting die voldoet aan de eisen van de Meetvoorwaarden Gas RNB. Aanvrager heeft een model aangeleverd dat zal worden gehanteerd bij de

¹² Brief met kenmerk ACM: 104345/21.



suballocatie. Vervolgens zal aanvrager een erkend meetverantwoordelijke contracteren die zowel de erkend meetverantwoordelijke is op de aansluiting met het openbare net als de aansluiting van de derde. Eveneens zal aanvrager een zogenoemde "faciliterende netbeheerder" in de markt zoeken die zorg kan dragen voor de klant- en marktprocessen, zoals beschreven in de Informatiecode Elektriciteit en Gas. ACM merkt in reactie hierbij op dat het in principe de verantwoordelijkheid van de afnemer is om een meetverantwoordelijkheid in te richten en een erkend meetverantwoordelijke te contracteren. Het staat partijen vrij hieronder andere afspraken te maken. Deze procedure, rekening houdend met de eigen verantwoordelijkheid van de afnemer, is opgenomen in voorschrift 5.a bij het onderhavige besluit.

27. ACM stelt vast dat de termijn van drie maanden, zoals vermeld in voorschrift 7 (thans 5), onderdeel c, een redelijke termijn is. Dat deze termijn voor de wetswijziging van 20 juli 2012 zes maanden was, doet aan het vorenstaande niet af. ACM merkt verder op dat in artikel 3, lid 6, onder a, van de Richtlijn 2009/72¹³ een termijn van drie weken wordt gehandhaafd. Vanwege de nodige aanpassingen aan het gastransportnet en de systemen heeft ACM ervoor gekozen een langere termijn, te weten een termijn van drie maanden, te hanteren. In de praktijk blijkt dat de uiteindelijke switch binnen deze termijn kan worden uitgevoerd. ACM acht de termijn van drie maanden dan ook redelijk. Ten overvloede merkt ACM op dat aanvrager een langere termijn dan drie maanden kan hanteren, mits dit schriftelijk is overeengekomen met de afnemer.

Conclusie zienswijze 5 "voorschrift 7"

28. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. De procedure zoals vermeld in randnummer 26 van deze bijlage is opgenomen in voorschrift 5a van dit besluit.

Zienswijze 6 "voorschrift 9"

Samenvatting zienswijze 6 "voorschrift 9"

29. Aanvrager is het niet eens met dit voorschrift omdat het onbegrijpelijk is dat de geswitchte derde de meetverantwoordelijkheid dient in te richten. Het zelf kunnen regelen van de meetverantwoordelijkheid is cruciaal voor aanvrager om het beheer doelmatig en kostenefficiënt uit te kunnen voeren.

Reactie zienswijze 6 "voorschrift 9"

30. ACM heeft begrip voor de verwarring. De ontheffingvoorschriften zijn in beginsel bedoeld voor de aanvrager. Dit voorschrift is gericht tot de afnemer die switcht en deelneemt aan het verkeer op het openbare gastransportnet. Uit de tekst van het voorschrift blijkt dit niet eenduidig. ACM heeft daarom besloten dit voorschrift als te verwijderen uit de voorschriften.

¹³ "De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer een afnemer met inachtneming van de contractuele voorwaarden van leverancier wenst te veranderen, dit binnen een termijn van drie weken wordt geregeld door de betrokken beheerder(s)."



31. In aanvulling hierop merkt ACM op dat als een afnemer switcht en deelneemt aan het verkeer op het openbare gastransportnet, hij dient te voldoen aan de regels die gelden op dat openbare gastransportnet. Dit kan betekenen dat de afnemer een comptabele meetinstallatie moet aanschaffen en installeren. De kosten hiervan komen niet voor rekening van aanvrager, maar van de afnemer die het switchverzoek heeft ingediend.

Conclusie zienswijze 6 "voorschrift 9"

32. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. ACM heeft de tekst van het voorschrift 9 uit het ontwerpbesluit anders geformuleerd. Voorschrift 7 in het onderhavige besluit is gericht tot de ontheffinghouder in plaats van tot de afnemer van het GDS.